

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 167/2530

นายกอบ สมบุญนา กับพวก

โจทก์

นางสาม จันทจร

จำเลย

นายอรรถเดช ดุลยฤทธิ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนมิฉะนั้นจะทำให้
จำเลยเสียหายมากเมื่อจำเลยชนะคดีในชั้นฎีกา

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทใน
โฉนดเลขที่ 2495 และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินดัง
กล่าว

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,62)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกาได้

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับระหว่างฎีกาได้

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัชมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ